

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Odbor kriminalistické techniky a expertiz

30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava

ID DS: n5hai7v

Na vědomí:

Okresní státní zastupitelství ve Frýdku-Místku**sp. zn. 1 ZN 7061/2026**

Na Poříčí 3206, 738 02 Frýdek-Místek

ID DS: 75daib9

Žádost o zpřístupnění standardních operačních postupů (SOP) používaných pracovištěm OKTE Frýdek-Místek při stanovení obsahu THC v konopí v letech 2009–2019

žadatel	Mgr. Dušan Dvořák, Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6
Věc	Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Datum	27. července 2026
Způsob podání	ID DS r8u3nhx

Okolnosti žádosti: Dne 25. dubna 2026 jsem podal Nejvyššímu státnímu zastupitelství podnět týkající se způsobu odběru reprezentativních vzorků konopí, metodik používaných při znaleckém zkoumání konopí a standardních operačních postupů (SOP) používaných pracovištěm OKTE Frýdek-Místek při expertizách konopí zabaveného na naší výzkumnické farmě konopí Edukativní konopné kliniky v Ospělově v letech 2009–2019.

Podnět byl následně postoupen:

- **NSZ** sdělením ze dne **13. května 2026**, č. j. **6 NZN 1737/2026-32**, Městskému státnímu zastupitelství v Praze,
- **MSZ v Praze** vyrozuměním ze dne **11. června 2026**, č. j. **3 KZN 197/2026-12**, Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě,
- **KSZ v Ostravě** vyrozuměním ze dne **8. července 2026**, č. j. **4 KZN 7116/2026-45**, Okresnímu státnímu zastupitelství ve Frýdku-Místku, kde je věc vedena pod **sp. zn. 1 ZN 7061/2026**.

Současně jsem požádal Kriminalistický ústav Policie České republiky o informace vztahující se k metodikám používaným při znaleckém zkoumání konopí.

Kriminalistický ústav Policie České republiky ve svém sdělení **ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM**, učinil zásadní skutková tvrzení.

1. Jednotlivé OKTE KŘP si standardní operační postupy (dále jen SOP) tvoří samy.
2. Stanoviska Kriminalistického ústavu mají doporučující, nikoliv právně závazný charakter.
3. Způsob odběru reprezentativního vzorku byl v rámci KÚ a OKTE KŘP sjednocen již před rokem 2021 a rozkazem ředitele KÚ č. 54/2021 dostalo doporučení KÚ formu interního aktu řízení.

Z uvedených sdělení Kriminalistického ústavu přímo vyplývá:

1. že **OKTE Frýdek-Místek mělo vlastní standardní operační postupy (SOP),**
2. že **tyto SOP nevydával Kriminalistický ústav jako závazné předpisy,** neboť jeho metodická stanoviska měla pouze doporučující charakter,
3. že **způsob odběru reprezentativního vzorku byl sjednocen již před rokem 2021,** a proto musela existovat příslušná metodická dokumentace již v době expertiz prováděných v letech 2009–2019.

Tyto závěry vyplývají přímo z citovaného sdělení Kriminalistického ústavu a mají zásadní význam pro prověření skutečností oznámených v trestním podnětu vedeném u Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku pod sp. zn. **1 ZN 7061/2026.**

Proto žádám o poskytnutí **existujících dokumentů,** nikoliv o vytváření nových informací nebo právních stanovisek.

Žádám o poskytnutí a zaslání

1. všech platných verzí standardních operačních postupů (SOP) používaných pracovištěm **OKTE Frýdek-Místek** při stanovení obsahu THC v konopí v období **2009–2019,**
2. všech změn těchto SOP v uvedeném období a údajů o datu nabytí účinnosti jednotlivých SOP,
3. metodických dokumentů upravujících odběr minimálního reprezentativního vzorku počtu rostlin konopí k analýze,
4. metodických dokumentů upravujících homogenizaci vzorků před chromatografickou analýzou,
5. metodických dokumentů upravujících způsob stanovení celkového THC, resp. THCA a THC
6. dokumentů upravujících uvádění nejistoty měření,
7. validačních protokolů nebo jiných dokumentů potvrzujících zavedení a validaci používaných analytických metod,
8. metodických pokynů, doporučení nebo stanovisek Kriminalistického ústavu předaných pracovišti OKTE Frýdek-Místek v období 2009–2019,
9. protokolů nebo zpráv z metodických kontrol, odborných výjezdů, auditů nebo mezilaboratorních zkoušek provedených Kriminalistickým ústavem ve vztahu k pracovišti OKTE Frýdek-Místek v období 2009–2019,
10. sdělení, zda některý z výše uvedených dokumentů již neexistuje, byl skartován nebo archivován, a pokud ano, žádám o uvedení:
 - data jeho zániku,
 - právního důvodu,
 - čísla skartačního řízení,
 - označení archivu nebo místa jeho uložení.

Závěr

Pokud některé z požadovaných dokumentů obsahují informace, které nelze zpřístupnit v plném rozsahu, žádám podle § 12 zákona č. 106/1999 Sb. o jejich poskytnutí v anonymizované nebo jinak částečně znečitelněné podobě.

Požaduji poskytnutí **existujících dokumentů**, nikoli jejich právní výklad ani vytváření nových informací.

Současně žádám, aby případné odmítnutí kterékoliv části této žádosti bylo vydáno formou rozhodnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., s přesným označením konkrétního zákonného důvodu odmítnutí.

Požadované dokumenty jsou nezbytné pro ověření správnosti znaleckých postupů použitých při expertizách konopí zabaveného na výzkumnické farmě konopí v Ospělově v letech 2009–2019 a představují významné důkazní prostředky pro prověřování skutečností oznámených trestním podnětem vedeným u Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku pod sp. zn. **1 ZN 7061/2026**.

Děkuji za Váš čas, který jste žádosti věnovali.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohou:

1. Sdělení Kriminalistického ústavu dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM
2. Podnět ministerstvu spravedlnosti k výkonu dohledu nad znaleckou činností Kriminalistického ústavu Policie ČR ze dne 12. března 2026
3. Doplnění podnětu ministerstvu spravedlnosti k výkonu dohledu nad znaleckou činností Kriminalistického ústavu Policie ČR ze dne 10. dubna 2026